Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „РАФАЕЛО", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КИРЕЕВО, ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН, СКЛЮЧЕН НА 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „КИРЯЕВСКА ВАР" ООД, С. КИРЕЕВО

Днес, ..18-ти февруари.. 2026 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 43 на Министерския съвет от 19 януари 2026 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Рафаело", разположено в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор,

- Параграф 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г.,

- чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ. бр., 12 от 2026 г.), и

- чл. 33, ал. 1 и чл. 57 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – варовици, от находище „Рафаело", разположено в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин, сключен на 23 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Киряевска вар" ООД, с. Киреево („Договора")

СТРАНИТЕ

1. Министерският съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката ЖЕЧО СТАНКОВ,

2. „Киряевска вар" ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 105568618, със седалище и адрес на управление гр. Видин, п. к. 3700, ул. „Общинска" № 7, представлявано от управителя Пепка Савова, и

3. „Минерал 2000" ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131482503, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к.

1345, район Илинден, ул. „Кукуш" № 1, представлявано заедно от управителите Венцислав Баликов и Милойко Топалович, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Киряевска вар" ООД, гр. Видин, прехвърля на „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 662 на Министерския съвет от 14 септември 2010 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Киряевска вар" ООД, гр. Видин, произтичащи от Решение № 662 на Министерския съвет от 14 септември 2010 г. и Договора.

(2) „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Киряевска вар" ООД, гр. Видин, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. В срок до 10 дни от подписване на настоящото допълнително споразумение „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 6 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2026 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи (задължения, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени), при условията на чл. 16, ал. 4 – 13 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми, внесени от „Киряевска вар" ООД, гр. Видин, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от

датата на влизане в сила на Договора до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

Чл. 5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка.

Чл. 6. Член 3, ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 7. Член 5, т. 4 от Договора се допълва като се създават изречения второ и трето със следното съдържание:

„с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

Чл. 8. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. в т. 3 се създава изречение четвърто със следното съдържание:

„Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията, както и при необходимост, актуализация на проекта по изречение първо";

2. точка 4 се изменя така:

„4. да изработи и предостави за съгласуване от министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

3. в т. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

4. в т. 7 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

5. в т. 10 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерство на енергетиката";

6. точка 11 се изменя така:

„11. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

7. точка 12 се изменя така:

„12. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;"

8. точка 20 се отменя;

9. в т. 22 се създават изр. второ и трето със следното съдържание:

„дейностите по концесията по никакъв начин да не засягат целостта на 3 (три) каменни пещи за вар от Римската епоха (Рег. картон № 10002218 в АИС „Археологическа карта на България"), попадащи в териториални обхват на находището; концесионерът съгласува добивните дейности с Регионален исторически музей – Видин, при необходимост."

10. в т. 23 думите „посочените в Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда" се заменят с „нормативните изисквания".

Чл. 9. Член 10 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се отменя;

2. Алинея 3 от се изменя и допълва така:

а) в т. 8 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

б) в т. 10 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

в) точка 12 се изменя така:

„12. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

г) в т. 13 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

д) в т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите и/или" се заменят с „министъра на енергетиката и";

Чл. 10. В **чл. 13, ал. 2** думите „които се дължат на виновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, то КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да оневини КОНЦЕДЕНТА и да овъзмезди щетите" се заменят с „които се дължат на действие или бездействие на КОНЦЕСИОНЕРА, щетите се понасят от КОНЦЕСИОНЕРА".

Чл. 11. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено

изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

2. В ал. 3:

а) В текста преди т. 1 думите „на паричните задължения по концесионния договор" се заменят с „на всички задължения по концесионния договор", а думите „от българска банка" се заличават.

б) т. 2 се изменя така:

„2. за всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

в) т. 3 се изменя така:

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата година".

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им;

5. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 6, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

3. В ал. 4 думите „за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „по ал. 1, т. 2";

4. Алинея 6 се допълва, като се създава изречение второ със следното съдържание:

„Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

5. Алинея 9 се изменя така:

а) точка 1 се изменя така:

„1. при предоставяне от страна на Концесионера на документи, удостоверяващи по несъмнен начин пълното или частично изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи,

средствата по сметката по ал. 4 се освобождават пълно или частично в 30 (тридесет) дневен срок с едностранно нареждане на министъра на енергетиката или упълномощено от него лице в полза на Концесионера;"

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

в) в т. 4 думите „по вина на КОНЦЕДСИОНЕРА" се заменят с „по причина, за която Концесионерът отговаря", думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката", а изр. второ се отменя;

6. Създават се алинеи 10-14 със следното съдържание:

„(10) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 12. Член 17 от Договора се изменя така:

„Чл. 17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 13. В чл. 18 от Договора думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3";

Чл. 14. Член 22 от Договора се изменя така:

„**Чл. 22**. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в този договор, годишно концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС)."

Чл. 15. Член 23 от Договора се изменя така:

„**Чл. 23.** Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно т. 1, т. 1.1. и т. 2 от Приложение №5 – Конкретен, включително минимален, размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.) и се оформя съгласно Образец-отчет за дължимото концесионно плащане – Приложение № 3."

Чл. 16. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1, точки 3 и 4 се изменят така:

„3. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно т. 3.1, б. „а" – скали за трошени фракции и т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата;

4. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 40 484 тона/шестмесечие варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, съгласно т. 3."

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерството на енергетиката в срока по ал. 1, т. 1.";

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Макреш част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионното плащане се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне."

6. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 17. В чл. 28 от Договора ал. 2 се отменя;

Чл. 18. Член 29 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 29.** (1) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия."

2. Създават се ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

„(3) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 19. Член 34, ал. 3 от Договора се изменя така:

„(3) Концесионерът е длъжен при поискване да предоставя на министъра на енергетиката всички договори, сключени с подизпълнители."

Чл. 20. Член 37 от Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се отменя;

2. в ал. 3 думите „лихвите и неустойките по предходните разпоредби" се заменят с „лихвата по ал. 1";

Чл. 21. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 38.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2 – 6, т. 8, т. 9, т. 13 и чл. 24, ал. 3 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение."

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „по чл. 6, от точки 2 до 6 включително, т. 8, т. 9 и т. 13" се заменят с „по чл. 6, т. 2 – 6, т. 8, т. 9, т. 13 и чл. 24, ал. 3";

4. Създават се ал. 4-6 със следното съдържание:

„(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 1, ал. 3, т. 2 и т. 3 и ал. 6, изр. първо концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 10 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната дължима вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 22. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:

„**Чл. 39.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на

неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 23. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

2. създават се ал. 3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 24. Създават се чл. 41а и чл. 41б със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 25. В чл. 45, т. 2 от Договора думата „непряко" се заменя с „пряко";

Чл. 26. Член 46 от Договора се изменя така:

„**Чл. 46.** При възникване на някое от условията по чл. 45, т. 1 и т. 2, вместо прекратяване, страните могат да спрат действието на договора по взаимно съгласие, до възстановяване на фактическата обстановка."

Чл. 27. В чл. 47, ал. 1 от Договора думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министърът на енергетиката", а думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

Чл. 28. Член 51 от Договора се изменя така:

„**Чл. 51.** При прекратяване на концесионния договор концесионерът предава обекта на концесия по чл. 2, ал. 1, т. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 29. Член 53 от Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8

Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197, 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България
гр. София, п. к. 1784
бул. „Цариградско шосе" № 115Г
сграда Мегапарк, ет. 8
„Минерал 2000" ЕООД
телефон: 02 445 8856
e-mail: mineral@mineral2000.bg"

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай на неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 30. В чл. 57 от Договора след думите „двустранни споразумения" се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.

Чл. 31. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и плащанията по договора се извършват в евро.

Чл. 32. (1) Навсякъде в Договора думите „концесионно възнаграждение/концесионни възнаграждения" се заменят с „концесионно плащане".

(2) Считано от 30 януари 2026 г. Приложение № 3 „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" към Договора, се заменя с приложението към настоящото допълнително споразумение.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение – „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане".

Настоящото допълнително споразумение съдържа 13 (тринадесет) страници, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – варовици, от находище „Рафаело", разположено в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин, сключен на 23 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Киряевска вар" ООД, с. Киреево, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Киряевска вар" ООД, гр. Видин и за „Минерал 2000" ЕООД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му, с изключение на чл. 15, чл. 16, т. 1 и чл. 32, ал. 2, които влизат в сила от 30 януари 2026 г.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – варовици, от находище „Рафаело", разположено в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин, сключен на 23 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Киряевска вар" ООД, с. Киреево, остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ЖЕЧО СТАНКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „КИРЯЕВСКА ВАР" ООД:

.....

ПЕПКА САВОВА

УПРАВИТЕЛ

ЗА „МИНЕРАЛ 2000" ЕООД (съгласно Пълномощно с нотариална заверка на подписите от 29 януари 2026 г. от Богдана Петрова – нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара):

.....

ВЛАДИСЛАВА СТОЕВА

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

.....

ТИХОМИР ПОПОВ

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Рафаело"
Подземно богатство:	Варовици
Концесионен договор от:	.... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.

СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното плащане – средно-претеглена продажна цена	евро/тон	
5.	Процентен размер на концесионното плащане	%	7
6.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	евро/тон	
7.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно т. 3.1, буква "а" от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата (база за цената 2021 г.)	евро/тон	0,27 евро/тон
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата, за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	евро/тон	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата за ..... г. (р. 9 х р. 10)	евро/тон	
12.	Концесионно плащане за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	евро	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	40 484
14.	Минимално концесионно плащане, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	евро	
15.	Дължимо концесионно плащане за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	евро	
15.1	в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	евро	
15.2	в приход на бюджета на община Макреш (р. 15 х 50%)	евро	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	евро	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	евро	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.).